Donation Indirecte et Abus Régime Mère-Fille

Generated on April 29, 2026 at 08:34 AM

User:

Détention majoritaire du capital – Seuls les professionnels libéraux pratiquant la profession réglementée exercée par la société d'exercice libéral (SEL) peuvent en détenir la majorité du capital et droits de vote.

Détention minoritaire du capital – En dehors des personnes classiquement habilitées à détenir une part minoritaire dans une SEL[2] (ancien professionnel exerçant, héritiers du professionnel décédé, etc.), l'article 70 de l'ordonnance de 2023 a introduit la possibilité pour un tiers de détenir une participation d'au plus 25%, sous réserve que cela soit expressément prévu par décret.

Le Conseil d'État[3] a précisé que ce seuil de 25% ne vise que le capital et les droits de votre (DV) et non les droits financiers (DF), c'est-à-dire les droits aux bénéfices de la SEL.

Autrement dit, un tiers peut, sous réserve de détenir moins de 25% du capital et des droits de vote de la SEL, percevoir la totalité (ou quasiment) des dividendes de cette dernière.

Cette possibilité est aujourd'hui ouverte aux médecins[4], sage-femmes[5], vétérinaires[6] et aux biologistes médicaux[7].

En revanche, en sont privés (pour l'instant) les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes.

Ainsi, ces professionnels peuvent opter pour le choix d'une holding de droit commun (SAS par exemple) qui détiendra jusqu'à 25% du capital et des droits de vote de leur SEL mais qui, grâce au jeu des actions de préférence, percevra la très grande majorité des dividendes.

⚠ Point d'attention : Les Ordres des professions concernées restent vigilants sur ce type de schémas qui ne doivent pas aboutir à une perte de contrôle ou d'indépendance par le professionnel de santé. Notre expérience démontre que les schémas purement patrimoniaux ne posent généralement pas de difficultés lorsqu'ils ont été construits en conformité avec les règles déontologiques.

ÉTAPE 1 : CONVERTIR 24,9% DES ACTIONS EN ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Distinction des droits aux bénéfices et des autres droits – Sur le plan juridique, une même action peut donner droits à une quotité de droits de vote différente de celle de droits aux bénéfices.

Autrement dit, il est tout à fait possible de dissocier les droits de vote et droits financiers dans une société.

Actions de préférence – Pour cela, il convient de créer des " actions de préférence ", c'est-à-dire des actions qui confèrent des droits aux bénéfices décorrélés du niveau capitalistique.

Afin de respecter le seuil de 25% prévu par les règles déontologiques, les actions de préférence donneront, ici, droit à 24,9% du capital et des droits de vote mais à 99% des droits aux bénéfices, afin de maximiser les capacités d'investissement.

Dans un premier temps, le professionnel de santé détiendra alors deux types d'actions :

ÉTAPE 2 : CRÉATION DE LA HOLDING ET ACQUISITION DES ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Une fois les actions de préférence créées, le professionnel pourra transmettre ces dernières à sa holding de droit commun, imposée à l'impôt sur les sociétés.

Cette holding deviendra alors titulaire des droits attachés aux actions de préférence, c'est-à-dire 24,9% du capital et des droits de vote de la société d'exercice et 99 % des droits aux dividendes.

La holding, n'étant pas une SPFPL, elle ne sera pas soumise à l'ensemble des contraintes pesant sur ces dernières. Elle pourra donc réaliser les réinvestissements qu'elle souhaite : placements financiers, acquisition d'immobilier locatif, participation dans des entreprises, etc.

Pour transférer les actions de préférence à la holding, deux possibilités sont ouvertes :

L'apport des actions de préférence

Au moment de la constitution de la holding, le professionnel pourra apporter les actions de préférence (appelés ADP sur les schémas) au capital de cette dernière.

En contrepartie, le professionnel ne recevra pas des liquidités mais des titres de la holding. La plus-value d'apport constatée sera placée en report d'imposition[8]. Autrement dit, elle ne sera pas imposée immédiatement.

La cession des actions de préférence à la holding

Contrairement à l'hypothèse précédente, la holding, cette fois ci, s'endettera financièrement pour acquérir les actions de préférence auprès du professionnel.

Ce dernier sera lui taxé à hauteur de 31,4%[9] de la plus-value réalisée, en contrepartie des liquidités qu'il recevra.

La holding pourra ensuite rembourser les échéances de son emprunt grâce aux dividendes en provenance de la société d'exercice dont elle détient les actions de préférence et/ou aux revenus tirés des investissements qu'elle aurait réalisés.

En résumé, le professionnel pourra choisir d'apporter ses actions de préférence à la holding, opération neutre d'un point de vue économique et donc fiscal, ou de les céder dans l'éventualité où il aurait besoin de liquidités (pour un projet personnel, par exemple).

ÉTAPE 3 : DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ D'EXERCICE

La holding, à condition d'avoir opté pour l'impôt sur les sociétés, présente l'intérêt, comme toute holding, de pouvoir être financée à l'aide de la distribution, sous forme des dividendes, des bénéfices d'une société d'exercice qu'elle détient et ce, en quasi-exonération fiscale grâce au régime dit " mère-fille ".

Plus précisément, les dividendes versés par cette SEL à la holding seront quasi-exonérés d'impôt sur les sociétés (IS) au niveau de cette dernière[10] et ce, dès la première année d'imposition.

Cet impôt est donc très largement inférieur aux 31,4% dus en cas de distribution du bénéfice de la SEL directement au professionnel libéral associé.

Dès lors, la holding constitue un véhicule d'investissement bien plus puissant que le professionnel lui-même puisqu'elle peut réutiliser les revenus tirés de l'exercice de l'activité professionnelle sans qu'aucune fiscalité ne soit due (ou quasiment).

Prenons l'exemple d'une SELARL de médecins anesthésistes ayant réalisé, au titre de son exercice 2024, un bénéfice de 120 000 €.

En cas de distribution de ce bénéfice à l'associé médecin, celui-ci sera redevable d'un impôt égal à 37 680 € (31,4% x 120 000 €), soit une capacité de réinvestissement égale à 82 320 €.

Au contraire, en cas de distribution de ce même bénéfice à la holding, elle ne devra réintégrée à son résultat imposable que la somme de 6 000 € (5% x 120 000 €), soit un IS égal à 900 € (après application du taux réduit de 15%). Sa capacité de réinvestissement n'est ainsi pas de 82 320 € mais de 119 100 € (+ 45% de liquidités disponibles).

La micro-holding familiale peut ainsi réinvestir les liquidités issues des dividendes dans tout type de placement, notamment financiers ou immobiliers, contrairement aux SPFPL qui sont limitées à l'immobilier affecté au cabinet (voir notre article sur l'investissement immobilier des professions libérales).

ÉTAPE 4 : ANTICIPER LA TRANSMISSION DE LA HOLDING PATRIMONIALE AUX ENFANTS

A nouveau, puisque la holding n'est plus une SPFPL, il n'existe aucune contrainte sur l'identité et la qualité de ses associés. Il sera ainsi possible d'intégrer l'époux / épouse et/ou les enfants via les schémas classiques de donation de la nue-propriété.

Dans l'hypothèse où la holding s'était endettée pour racheter les actions de préférence, il serait même préférable de réaliser cette donation rapidement car la société aurait une valeur quasiment nulle (puisque son actif serait égal à ses dettes).

Ainsi, les titres dont la nue-propriété sera donnée, auront une faible valeur, si bien que la donation ne sera pas ou peu fiscalisée.

Depuis bientôt 10 ans, Bruzzo Dubucq accompagne les professionnels libéraux dans la gestion de leurs enjeux juridiques et fiscaux, en parfaite conformité avec les obligations déontologiques et règlementaires.

Contactez-nous et l'un de nos associés prendra votre attache afin d'échanger sur votre situation et sur la manière dont nous pouvons vous accompagner.

[1] Société de Participations Financières de Professions Libérales

[2] Article 47 de l'ordonnance du 8 février 2023

[3] CE 4e-1e, 2 déc. 2019, n° 410693

[4] Art. R4113-12 du Code de la santé publique

[5] Art. R4113-12 du Code de la santé publique

[6] Art. R241-96 du Code rural et de la pêche maritime

[7] Art. R6223-64 du Code de la santé publique

[8] Art. 150-0 B ter, CGI

[9] Imposition à la " flat-tax " : 12,8 % d'impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux (CSG / CRDS)

[10] Une quote-part pour frais et charges, égale 5% du montant distribué, doit être réintégrée au résultat imposable de la holding.

peux-tu me dire si cela présente des risques en matière de donation déguisée/indirecte et/ou abus du régime mère fille (clause anti-abus IS) ? ou tout autre risque fiscal non identifiée ou bien si correctement justifié et structuré, cela est faisable ?

CasusChat:

Analyse des risques fiscaux du schéma SEL – Actions de préférence – Holding patrimoniale

L'essentiel à retenir

> **RÉPONSE SYNTHÉTIQUE**
>
> Le schéma décrit est **juridiquement faisable** et repose sur des fondements légaux solides (ordonnance du 8 février 2023, décrets professionnels, régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI). Néanmoins, il présente **trois zones de risque fiscal** qu'il convient de maîtriser : le risque de donation déguisée/indirecte (faible si le séquençage est respecté et la valorisation des ADP rigoureuse), le risque d'abus du régime mère-fille via la clause anti-abus de l'article 145, 6-k du CGI (modéré mais neutralisable par la substance économique de la holding), et le risque d'abus de droit au sens de l'*article L. 64 du LPF* (faible dès lors que le montage poursuit des objectifs patrimoniaux réels). La

> jurisprudence récente sanctionne les montages artificiels d'interposition visant à déguiser des salaires en dividendes (affaires Carmignac, Dassault Systèmes), **mais le schéma proposé s'en distingue fondamentalement** par la nature capitalistique réelle des revenus perçus.

Plan de l'analyse

I. Synthèse des enjeux juridiques et fiscaux

- **A.** Architecture du schéma et fondements légaux*
- **B.** Identification des trois axes de risque fiscal*

II. Risque de donation déguisée ou indirecte

- **A.** Création des actions de préférence au sein de la SEL*
- **B.** Transfert des ADP à la holding : apport ou cession*
- **C.** Donation de la nue-propriété des titres de la holding aux enfants*
- **D.** Synthèse du risque et conditions de neutralisation*

III. Risque d'abus du régime mère-fille (clauses anti-abus IS)

- **A.** Clause anti-abus spécifique – article 145, 6-k du CGI*
  - 1. *Conditions d'application cumulatives*
  - 2. *Analyse au regard de la doctrine administrative*
- **B.** Clause anti-abus générale – article 205 A du CGI*
- **C.** Position de la doctrine administrative sur les holdings patrimoniales*
- **D.** Distinction fondamentale avec la jurisprudence sanctionnant les montages abusifs*

IV. Risque d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF

- **A.** Critère du " but exclusivement fiscal "*
- **B.** Application au schéma proposé*
- **C.** Enseignements de la jurisprudence Carmignac (CE, 29 novembre 2024, n° 487707)*

V. Autres risques fiscaux identifiés

- **A.** Requalification des dividendes des ADP en revenus de créance*
- **B.** Clause anti-abus IFI (article 979, III du CGI)*
- **C.** Cotisations sociales des TNS (article L. 131-6 du CSS)*
- **D.** Report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) : conditions de maintien*

VI. Recommandations et facteurs de sécurisation

- **A.** Séquençage optimal des opérations*
- **B.** Substance économique de la holding*
- **C.** Valorisation et documentation*

Synthèse des enjeux juridiques et fiscaux

Architecture du schéma et fondements légaux

Le schéma repose sur l'articulation de quatre mécanismes juridiques :

- **La dissociation capital / droits financiers** dans la SEL via des actions de préférence (articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce), désormais rendue possible par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et les décrets

d'application sectoriels (art. R. 4113-12 du CSP pour les médecins et sages-femmes, art. R. 241-96 du Code rural pour les vétérinaires, art. R. 6223-64 du CSP pour les biologistes) ;

1. **Le transfert des ADP à une holding de droit commun** (hors SPFPL) détenant 24,9 % du capital et des droits de vote mais 99 % des droits aux dividendes, conformément à la jurisprudence CE, 2 décembre 2019, n° 410693 ;
2. **Le régime mère-fille** (articles 145 et 216 du CGI) permettant la quasi-exonération des dividendes remontés à la holding (QPFC de 5 %) ;
3. **La transmission successorale** par donation de la nue-propriété des titres de la holding, éventuellement dans un contexte de valeur dépréciée par l'endettement.

Identification des trois axes de risque fiscal

Risque	Niveau	Condition de neutralisation
Donation déguisée/indirecte	**Faible**	Séquençage rigoureux + valorisation des ADP
Abus du régime mère-fille (anti-abus IS)	**Modéré**	Substance de la holding + objectifs patrimoniaux documentés
Abus de droit (L. 64 LPF)	**Faible**	Pluralité d'objectifs non exclusivement fiscaux
Requalification ADP en créance	**Très faible**	Maintien de l'aléa capitalistique sur les dividendes
Clause anti-abus IFI	**Faible à modéré**	Absence de financement du train de vie par la holding
Cotisations sociales TNS	**Point de vigilance**	Rémunération adéquate du professionnel dans la SEL

Risque de donation déguisée ou indirecte

A. Création des actions de préférence au sein de la SEL

La création d'ADP conférant 99 % des droits financiers pour 24,9 % du capital constitue une **modification statutaire des droits attachés aux actions**, non un transfert de propriété. Dès lors que le professionnel libéral est le **seul associé** (ou l'associé ultra-majoritaire) de la SEL au moment de cette conversion, il n'y a **aucun appauvrissement corrélatif à l'enrichissement d'un tiers** — élément constitutif nécessaire de la donation indirecte.

Le professionnel modifie la répartition des droits attachés à ses propres titres : la valeur économique totale de sa participation reste inchangée, seule sa ventilation entre types d'actions évolue. Il n'y a donc **ni transfert de valeur, ni intention libérale** à ce stade.

Point de vigilance : si d'autres associés professionnels participent au capital de la SEL, la création d'ADP au profit exclusif d'un seul associé pourrait constituer un avantage consenti par les autres (renonciation à une quote-part de bénéfices), susceptible de requalification en libéralité entre associés.

B. Transfert des ADP à la holding : apport ou cession

Le transfert des ADP à la holding ne présente un risque de donation déguisée que si **la holding a déjà des associés tiers** (conjoint, enfants) au moment du transfert ET que le transfert s'effectue **à une valeur inférieure à la valeur vénale**.

Hypothèse 1 — Holding détenue à 100 % par le professionnel : aucun risque de donation déguisée. Le professionnel transfère des titres d'une structure qu'il contrôle à une autre structure qu'il contrôle intégralement. Il n'y a ni appauvrissement ni enrichissement d'un tiers.

Hypothèse 2 — Holding ayant déjà des associés familiaux : le risque de donation indirecte est **réel**. L'apport d'ADP (dotées de 99 % des droits aux dividendes) à une valeur sous-estimée enrichirait mécaniquement les autres associés de la holding. La jurisprudence retient de longue date que la sous-évaluation d'un apport au profit des coassociés peut constituer une donation indirecte.

À cet égard, la Cour de cassation (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.733 et 17-19.734) a validé la qualification de donation indirecte au profit d'une société holding résultant de l'abandon d'un usufruit d'actions dont elle était nue-propriétaire

— admettant ainsi que c'est la société elle-même (et non ses associés) qui peut être donataire. La transposition de cette jurisprudence impose une grande prudence sur la valorisation de tout transfert d'ADP vers une holding familiale.

De même, le Conseil d'État (CE, 5 janvier 2005, n° 254556) a jugé qu'une vente de matériel à prix minoré entre sociétés d'un même groupe familial pouvait constituer une libéralité occulte, l'administration étant fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation pour y substituer la valeur vénale.

C. Donation de la nue-propriété des titres de la holding aux enfants

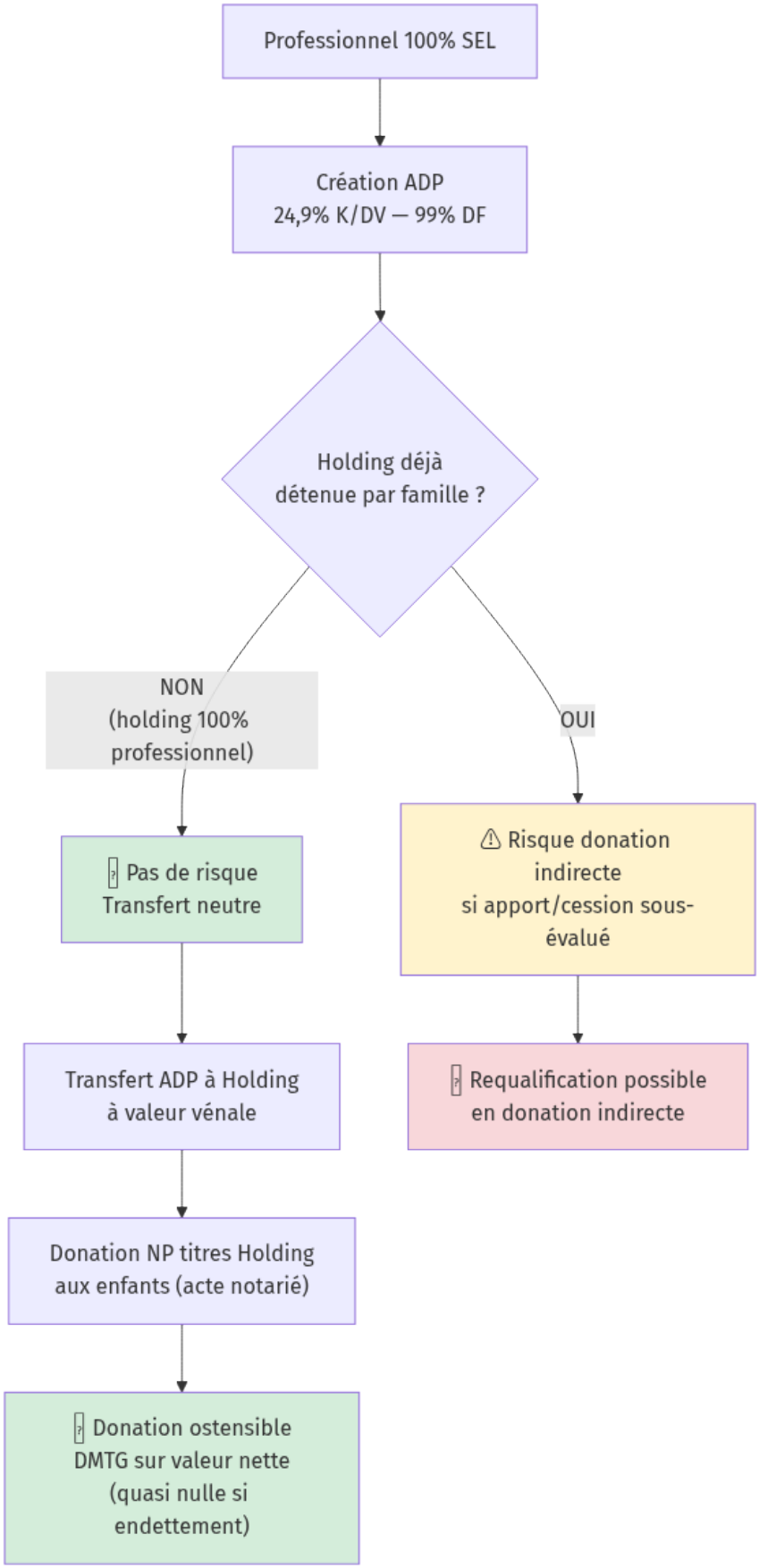
Cette étape constitue une **donation ostensible**, réalisée par acte notarié et soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Elle ne pose pas de problème de donation " déguisée " dès lors qu'elle est **déclarée et correctement évaluée**.

L'intérêt fiscal du schéma réside dans le fait que, si la holding s'est endettée pour acquérir les ADP, sa valeur nette (actif – dette) est **quasi nulle** au moment de la donation. La donation de nue-propriété portera donc sur des titres de faible valeur, limitant considérablement les droits de mutation.

Ce mécanisme est **parfaitement licite et régulièrement validé** par la pratique notariale et l'administration. La stratégie de donation de la nue-propriété de titres d'une holding endettée ne constitue ni un abus de droit ni une donation déguisée, sous réserve que :

- la dette de la holding soit **réelle** (emprunt bancaire effectif) ;
- la valorisation des titres intègre correctement l'endettement ;
- le donateur se dessaisisse **effectivement et irrévocablement** de la nue-propriété.

D. Synthèse du risque et conditions de neutralisation


Professionnel 100% SEL
Création ADP
24,9% K/DV — 99% DF
Holding déjà
détenue par famille ?
NON
(holding 100%
professionnel)
OUI
Pas de risque
Transfert neutre
Risque donation
indirecte
si apport/cession sous-
évalué
Transfert ADP à Holding
à valeur vénale
Requalification possible
en donation indirecte
Donation NP titres Holding
aux enfants (acte notarié)
Donation ostensible
DMTG sur valeur nette
(quasi nulle si
endettement)

Condition impérative : la holding doit être **détenue à 100 % par le professionnel** au moment de la réception des ADP. Les enfants/conjoint ne doivent entrer au capital de la holding que **postérieurement**, par voie de donation déclarée.

Risque d'abus du régime mère-fille (clauses anti-abus IS)

A. Clause anti-abus spécifique – article 145, 6-k du CGI

1. Conditions d'application cumulatives

L'article 145, 6-k du CGI, transposant la directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015, exclut du bénéfice du régime mère-fille les dividendes distribués dans le cadre d'un montage réunissant **cumulativement** deux conditions :

- Le montage a été mis en place avec pour **objectif principal** (ou l'un des objectifs principaux) l'obtention d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime ;
4. Le montage **n'est pas authentique**, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique.

Le BOI-IS-BASE-70 (n° 10 et suivants) précise la portée de cette clause :

> **[BOI-IS-BASE-70](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11864-PGP.html/identifiant=BOI-IS-BASE-70-20190703) n° 10 :**
>
> « L'application de la clause anti-abus nécessite la réunion de deux conditions :
>
> - le montage, ou la série de montages, est mis en place avec pour objectif principal l'obtention d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable ;
>
> - le montage, ou la série de montages, n'est pas considéré comme authentique, ce qui signifie qu'il n'a pas de justification économique. »

2. Analyse au regard de la doctrine administrative

La notion d'**objet ou de finalité** du régime mère-fille est définie par le BOI-IS-BASE-70 n° 30 :

> **[BOI-IS-BASE-70](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11864-PGP.html/identifiant=BOI-IS-BASE-70-20190703) n° 30 :**
>
> « l'objectif du régime des sociétés mères et filiales, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et de ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, est de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. »

Le CE, 23 juin 2014, n° 360708 a confirmé cette finalité de structuration et de développement économique.

Application au schéma proposé : la holding patrimoniale a-t-elle pour vocation de " favoriser le développement économique " de la SEL ? La réponse est nuancée :

- **Argument en défense** : la holding permet au professionnel de constituer un patrimoine diversifié, de préparer sa succession, de sécuriser ses revenus futurs par des investissements. Elle participe indirectement au développement de l'activité en libérant le professionnel de préoccupations patrimoniales.
- **Argument de l'administration** : la holding ne participe aucunement au développement de la SEL ; elle se contente de capter la quasi-totalité des dividendes pour les réinvestir dans des actifs sans lien avec l'activité libérale.

B. Clause anti-abus générale – article 205 A du CGI

L'article 205 A du CGI constitue la clause anti-abus générale IS, transposant la directive (UE) 2016/1164 (ATAD). Son champ est plus large que l'article 145, 6-k, car il s'applique à **l'ensemble des avantages fiscaux en matière d'IS**, pas seulement au régime mère-fille.

Le BOI-IS-BASE-70 n° 20 précise :

> **[BOI-IS-BASE-70](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11864-PGP.html/identifiant=BOI-IS-BASE-70-20190703) n° 20 :**
>
> « La notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), qui définit la procédure de l'abus de droit fiscal commentée au BOI-CF-IOR-30. »

Le seuil de déclenchement de la clause 205 A est donc **plus bas** que celui de l'article L. 64 du LPF. Cependant, les deux conditions restent cumulatives : objectif principalement fiscal **ET** montage non authentique.

C. Position de la doctrine administrative sur les holdings patrimoniales

C'est le point crucial pour la sécurisation du schéma. Le BOI-IS-BASE-70 n° 40 indique expressément :

> **[BOI-IS-BASE-70](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11864-PGP.html/identifiant=BOI-IS-BASE-70-20190703) n° 40 :**
>
> « Selon les termes de l'article 205 A du CGI, un montage est considéré comme non authentique dans la mesure où il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
>
> Pour l'application de cette disposition, la notion de motifs commerciaux s'entend au sens large de toute justification économique, même si elle n'est pas liée à l'exercice d'une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI. Sont donc susceptibles d'être considérées comme répondant à des motifs valables au sens de l'article 205 A du CGI des structures de détention patrimoniale, ayant des activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel. »

Cette position administrative est **déterminante** : la DGFiP reconnaît explicitement que les **structures de détention patrimoniale** constituent des motifs valables au sens de la clause anti-abus. En conséquence, une holding patrimoniale pure, dès lors qu'elle est réellement utilisée comme telle (réinvestissements, gestion de patrimoine, préparation de la transmission), ne devrait pas tomber sous le coup de la clause anti-abus.

> **Note** : Cette position est confirmée par le commentaire doctrinal du *BOI-IS-BASE-10-10-10-10* (n° 220) qui précise que « les holdings patrimoniales ne sont donc pas exclues du régime mère-fille ».

D. Distinction fondamentale avec la jurisprudence sanctionnant les montages abusifs

La jurisprudence récente ayant sanctionné des abus du régime mère-fille présente des caractéristiques **radicalement différentes** du schéma proposé :

Critère	Jurisprudence sanctionnée	Schéma proposé
Nature des revenus	Rémunération déguisée en dividendes	Dividendes = rendement capitalistique réel
Activité réelle	Sociétés coquilles sans substance	SEL exerçant une activité libérale effective
Risque d'investisseur	Aucun aléa (dividendes garantis/fixes)	Dividendes dépendant des résultats de la SEL
Interposition	Sociétés étrangères sans activité propre	Holding française patrimoniale avec activité réelle
Transformation de la nature du revenu	Salaires → dividendes	Capital → dividendes (pas de changement de nature)

La CAA de Paris (28 juin 2023, n° 22PA02003) a sanctionné un montage dans lequel M. Carmignac percevait sous forme de dividendes, via des sociétés luxembourgeoises interposées, ce qui constituait en réalité la rémunération de son activité de dirigeant. L'artificialité résidait dans l'interposition de sociétés sans moyens propres pour exercer l'activité facturée.

Le CE (31 mai 2022, n° 453175), dans l'affaire Dassault Systèmes, a requalifié en revenus de créance (pension de titres) les dividendes fixes attachés à des actions de préférence, au motif que leur versement n'était soumis à **aucun aléa** : taux fixe garanti, rattrapage obligatoire, engagement de rachat à prix fixe. L'opération s'apparentait à un prêt déguisé, non à un investissement en capital.

Dans le schéma proposé, les dividendes distribués par la SEL dépendent de ses **résultats effectifs** : ils ne sont ni garantis, ni fixes, ni assortis d'un engagement de rachat. Le professionnel supporte le risque d'investisseur, et les ADP confèrent un véritable droit aux bénéfices (non un revenu de créance). Le schéma se distingue donc radicalement de la jurisprudence Dassault Systèmes.

Risque d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF

A. Critère du " but exclusivement fiscal "

L'article L. 64 du LPF permet à l'administration d'écarter les actes constitutifs d'un abus de droit lorsqu'ils présentent un caractère fictif ou lorsqu'ils n'ont pu être inspirés par **aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales** que le contribuable aurait normalement supportées.

Le seuil est donc celui du **but exclusivement fiscal** — plus exigeant que la clause anti-abus IS (objectif " principal ").

B. Application au schéma proposé

Le montage poursuit **plusieurs objectifs non fiscaux documentables** :

- **Organisation patrimoniale** : constitution d'un véhicule de capitalisation et de diversification des revenus professionnels ;
5. **Préparation de la transmission** : donation de la nue-propriété dans des conditions optimales pour les héritiers ;
6. **Protection du patrimoine** : séparation du patrimoine professionnel (SEL) et du patrimoine familial (holding) ;
7. **Capacité de réinvestissement** : la holding peut investir dans l'immobilier, des placements financiers ou d'autres entreprises, ce qui est interdit à une SPFPL ;
8. **Autonomie vis-à-vis des contraintes ordinales** : la holding de droit commun n'est pas soumise aux restrictions d'investissement applicables aux SPFPL.

La pluralité de ces objectifs **écarte le critère d'exclusivité fiscale** exigé par l'article L. 64.

C. Enseignements de la jurisprudence Carmignac (CE, 29 novembre 2024, n° 487707)

Le Conseil d'État (29 novembre 2024, n° 487707) a confirmé la qualification d'abus de droit dans l'affaire Carmignac, jugeant notamment que l'argument d'une réduction des charges sociales ne suffisait pas à écarter le but exclusivement fiscal du montage.

Mais cette décision est inapplicable au schéma proposé pour trois raisons essentielles :

- **Nature du revenu déguisé** : dans l'affaire Carmignac, les dividendes étaient en réalité la rémunération de l'activité de dirigeant. Ici, les dividendes de la SEL constituent un rendement capitalistique (retour sur investissement), le professionnel étant séparément rémunéré pour son activité ;
- **Substance des entités interposées** : les sociétés luxembourgeoises de Carmignac n'avaient ni personnel, ni moyens propres, ni activité réelle distincte. La holding patrimoniale du schéma proposé a une activité de gestion d'actifs réelle (placements, immobilier) ;
- **Répartition des dividendes** : dans l'affaire Carmignac, la distribution était décidée par un " comité des résultats " selon des critères de performance individuelle, indépendamment des droits capitalistiques. Ici, la distribution suit strictement les droits statutaires attachés aux ADP.

Autres risques fiscaux identifiés

A. Requalification des dividendes des ADP en revenus de créance

Le CE, 31 mai 2022, n° 453175 (affaire Dassault Systèmes / Sofimo) a établi que des dividendes attachés à des actions de préférence peuvent être requalifiés en **revenus de créance** lorsqu'ils présentent les caractéristiques d'une pension de titres :

- dividende **fixe** garanti indépendamment des résultats ;
- engagement de **rachat à prix fixe** dans un délai déterminé ;
- **rattrapage** automatique en cas de non-paiement ;
- absence totale d'**aléa** pour le bénéficiaire.

Application au schéma proposé : ce risque est **très faible** car :

- les dividendes des ADP dépendent des résultats de la SEL (pas de taux fixe) ;
- il n'y a pas d'engagement de rachat à prix garanti ;
- le professionnel supporte un véritable risque d'investisseur.

Condition : les statuts de la SEL ne doivent comporter **aucune clause** garantissant un dividende minimum, un rattrapage automatique ou un engagement de rachat — faute de quoi la requalification en pension de titres deviendrait plausible.

B. Clause anti-abus IFI (article 979, III du CGI)

Le BOI-PAT-IFI-40-30-20 (n° 40 et suivants) prévoit une clause anti-abus spécifique au plafonnement de l'IFI : lorsqu'un redevable contrôle une société qui thésaurise des dividendes, l'administration peut réintégrer ces revenus dans le calcul du plafonnement si l'existence de la société a **pour objet principal** d'éluder tout ou partie de l'IFI.

> **[BOI-PAT-IFI-40-30-20](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11337-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-40-30-20-20190802) n° 50 :**
>
> « cette mesure est susceptible de ne pas s'appliquer aux distributions faites à une société holding animatrice de groupe ou à une société holding patrimoniale servant à faciliter l'organisation ou la transmission d'un patrimoine lorsque ces sociétés ont une activité conforme à ces objets, c'est à dire qu'elles n'ont pas pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'IFI. »

La clause ne s'applique **pas** aux holdings patrimoniales dont l'objet est conforme à l'organisation ou à la transmission du patrimoine. Néanmoins, si la holding finance directement ou indirectement le **train de vie** du professionnel (prêts non remboursés, mise à disposition de biens, etc.), la clause pourrait être invoquée.

C. Cotisations sociales des TNS (article L. 131-6 du CSS)

Pour les gérants majoritaires de SELARL, les dividendes excédant 10 % du total (capital + primes d'émission + CCA) sont assujettis aux **cotisations sociales des TNS**. En dirigeant 99 % des dividendes vers la holding (personne morale distincte du gérant), le schéma réduit mécaniquement la base de cotisations sociales du professionnel.

Risque : l'administration pourrait considérer que le schéma vise à contourner l'assujettissement aux cotisations sociales. Néanmoins, le texte de l'article L. 131-6 du CSS vise les dividendes perçus **par le gérant** (ou son conjoint/partenaire/enfants mineurs), et non ceux perçus par une personne morale distincte.

Recommandation : s'assurer que le professionnel se verse une **rémunération adéquate** au titre de son activité dans la SEL (cohérente avec les rémunérations de marché pour la profession), de sorte que la distribution de dividendes à la holding ne puisse être analysée comme un substitut de rémunération.

D. Report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) : conditions de maintien

Si l'option retenue est l'**apport** des ADP à la holding (plutôt que la cession), la plus-value d'apport est placée en report d'imposition en vertu de l'article 150-0 B ter du CGI. Le maintien du report impose notamment :

- la **conservation des titres reçus en échange** pendant au moins 3 ans (sauf réinvestissement économique de 60 % du produit de cession) ;
- l'absence de cession des titres apportés par la holding dans un délai de 3 ans (sans réinvestissement).

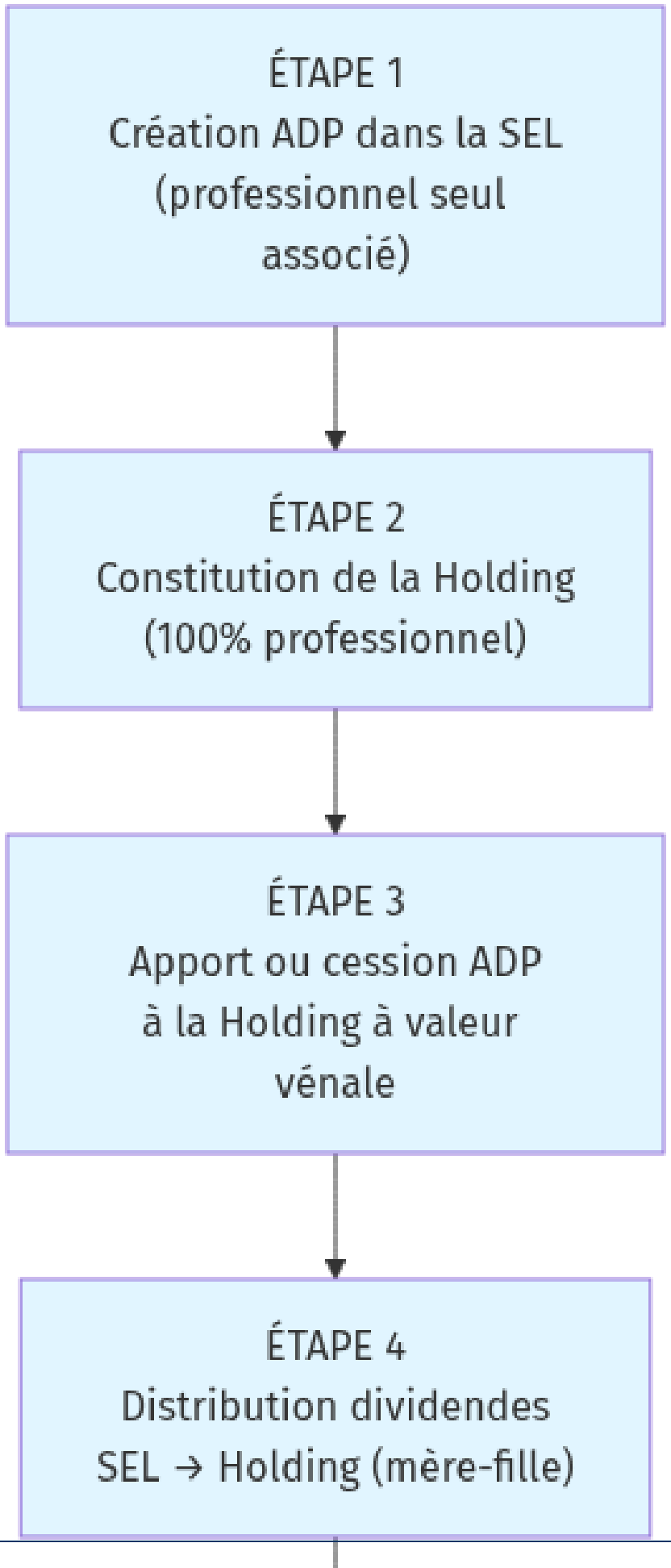
La donation de la nue-propriété des titres de la holding aux enfants n'entraîne **pas** la déchéance du report d'imposition, sous réserve que les donataires reprennent l'engagement de conservation.

En revanche, si la holding **cède les ADP** dans les 3 ans suivant l'apport sans réinvestir 60 % du produit, le report tombe.

Recommandations et facteurs de sécurisation

A. Séquençage optimal des opérations

L'ordre des opérations est **déterminant** pour la sécurité juridique du schéma :


ÉTAPE 1
Création ADP dans la SEL (professionnel seul associé)
ÉTAPE 2
Constitution de la Holding (100% professionnel)
ÉTAPE 3
Apport ou cession ADP à la Holding à valeur vénale
ÉTAPE 4
Distribution dividendes SEL → Holding (mère-fille)

Points critiques du séquençage :

- Les enfants/conjoint ne doivent **jamais** être associés de la holding **avant** le transfert des ADP ;
- La donation de nue-propriété doit intervenir **après** le transfert des ADP et, idéalement, **au moment où la holding est endettée** (valeur nette faible) ;
- Si l'option retenue est la cession, le professionnel perçoit des liquidités imposées à 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) — les conditions de marché de la cession doivent être respectées.

B. Substance économique de la holding

Pour neutraliser le risque anti-abus, la holding doit démontrer une **réalité économique tangible** :

- **Activité effective** : réalisation d'investissements (placements financiers, immobilier locatif, participations dans des entreprises) — documentée par des décisions d'investissement, des contrats, des relevés de compte ;

9. **Gouvernance propre** : tenue régulière d'assemblées générales, procès-verbaux de décisions du président, comptabilité à jour, établissement de comptes annuels ;
10. **Objet social large** : l'objet social doit refléter la vocation patrimoniale et d'investissement (pas uniquement " détention de titres d'une SEL ") ;
11. **Justification non fiscale documentée** : rédaction d'une note justificative lors de la création de la holding, exposant les objectifs patrimoniaux, successoraux et d'investissement poursuivis ;
12. **Rémunération cohérente du professionnel** : la rémunération dans la SEL doit être à un niveau de marché, de sorte que les dividendes apparaissent comme un rendement du capital et non comme un substitut de salaire.

C. Valorisation et documentation

- **Valorisation des ADP** : faire établir par un **expert indépendant** (ou à défaut par un commissaire aux apports pour l'apport) la valeur vénale des ADP, en intégrant la valeur des droits financiers majorés (actualisation des flux de dividendes futurs) ;
- **Rapport du commissaire aux apports** : en cas d'apport des ADP au capital de la holding, la désignation d'un commissaire aux apports sécurise la valorisation ;
- **Documentation de l'opération** : conserver l'ensemble des justificatifs (statuts modifiés, rapports du président, PV d'AG, rapport de valorisation, acte d'apport ou de cession, acte de donation) ;
- **Consultation de l'Ordre** : pour les professions réglementées, s'assurer de la conformité déontologique du schéma auprès de l'Ordre compétent (préalable recommandé) ;
- **Rescrit fiscal** : dans les situations complexes ou les montants significatifs, la demande de rescrit à l'administration (article L. 80 B du LPF) sécurise définitivement la position.

Références

Articles de codes

Régime mère-fille et clauses anti-abus

- **CGI, art. 145** : Conditions d'éligibilité au régime des sociétés mères et filiales
- **CGI, art. 216** : Modalités d'exonération des dividendes dans le cadre du régime mère-fille (QPFC de 5 %)
- **CGI, art. 145, 6-k** : Clause anti-abus spécifique au régime mère-fille (transposition directive 2015/121)
- **CGI, art. 205 A** : Clause anti-abus générale en matière d'IS
- **CGI, art. 119 ter, 3** : Clause anti-abus pour les dividendes distribués à des sociétés mères européennes

Abus de droit et procédure

- **LPF, art. L. 64** : Abus de droit fiscal — répression des actes fictifs ou à but exclusivement fiscal

Plus-values et report d'imposition

- **CGI, art. 150-0 A** : Régime d'imposition des plus-values mobilières
- **CGI, art. 150-0 B ter** : Report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société contrôlée

Actions de préférence

- **C. com., art. L. 228-11 et s.** : Régime juridique des actions de préférence

Textes réglementaires SEL

- **CSP, art. R. 4113-12** : Conditions de détention minoritaire dans les SEL de médecins et sages-femmes
- **Code rural, art. R. 241-96** : Conditions de détention minoritaire dans les SEL de vétérinaires
- **CSP, art. R. 6223-64** : Conditions de détention minoritaire dans les SEL de biologistes médicaux

Doctrine administrative (BOFiP)

Clause anti-abus IS et régime mère-fille

- **BOI-IS-BASE-70** : Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal — clause anti-abus générale (MAJ 2019)
- **BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10** : Clause anti-abus pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes (MAJ 2019)

IFI et clause anti-abus

- **BOI-PAT-IFI-40-30-20** : Plafonnement IFI — clause anti-abus relative aux revenus distribués à une société contrôlée (MAJ 2019)
- **BOI-PAT-IFI-30-10-30-20** : Exonération des actifs professionnels — conditions de détention (MAJ 2018)

Jurisprudence

Abus de droit et régime mère-fille — Décisions de principe

- **CE, 23 juin 2014, n° 360708** : Finalité du régime mère-fille — favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des filiales
- **CE, 17 juillet 2013, n° 352989** : Caractérisation de l'abus de droit lorsque le motif non fiscal est négligeable

Abus de droit et actions de préférence

- **CE, 31 mai 2022, n° 453175** : Requalification de dividendes fixes d'ADP en revenus de créance (pension de titres) — abus de droit pour montage visant à bénéficier artificiellement du régime mère-fille (affaire Dassault Systèmes / Sofimo)

Abus de droit et interposition de sociétés

- **CE, 29 novembre 2024, n° 487707** : Confirmation de l'abus de droit dans l'affaire Carmignac — l'argument de réduction des charges sociales est inopérant pour écarter le but exclusivement fiscal
- **CAA Paris, 28 juin 2023, n° 22PA02003** : Montage Carmignac — requalification de dividendes en rémunération déguisée via sociétés luxembourgeoises interposées sans substance
- **CAA Paris, 28 octobre 2024, n° 22PA01807** : Abus du régime mère-fille — transfert d'actifs sans contrepartie à l'encontre de la finalité du régime (affaire Aubépar)
- **CAA Versailles, 23 février 2023, n° 20VE00572** : Requalification de dividendes en intérêts — montage artificiel visant à créer les conditions d'accès au régime mère-fille (affaire Sofimo/Lafarge)

Donations indirectes via sociétés

- **Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.733** : Abandon d'usufruit d'actions = donation indirecte au profit de la société holding nue-propriétaire
- **CE, 5 janvier 2005, n° 254556** : Vente de matériel à prix minoré entre sociétés d'un même groupe familial = libéralité occulte

Documentation pratique

Textes européens

- Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 : Clause anti-abus minimale relative au régime mère-fille

- Directive (UE) 2016/1164 (ATAD) : Clause anti-abus générale en matière d'IS

User:

merci pour ce message. Dans ce cas, comment doit-on valoriser les ADP (actions ordinaires transformées en action de préférence avant la cession/apport) afin d'effectuer l'apport ou la cession, quelle méthode retenir en sachant qu'elle a vocation à permettre de récupérer jusqu'à 99 % des dividendes ?

CasusChat:

Valorisation des actions de préférence (ADP) d'une SEL en vue de leur apport ou cession à une holding patrimoniale

L'essentiel à retenir

> **RÉPONSE SYNTHÉTIQUE**
>
> La valorisation des ADP d'une SEL s'effectue en **deux étapes distinctes** : d'abord, déterminer la **valeur globale de la SEL** par une approche multicritères combinant méthodes patrimoniale et de rentabilité ; ensuite, **répartir cette valeur globale** entre les ADP et les actions ordinaires en fonction des **droits spécifiques** attachés à chaque catégorie, conformément au principe posé par le *CE, 23 décembre 2011, n° 327562 (Lagardère)*. La **rédaction statutaire** des ADP — notamment le sort du **boni de liquidation** (proportionnel au capital ou aligné sur les droits financiers à 99 %) — constitue le levier déterminant de la valorisation. Un rapport d'évaluation indépendant est impératif pour sécuriser l'opération face à un éventuel contrôle fiscal.

Plan de l'analyse

I. Principe directeur : évaluation en deux étapes et obligation de prise en compte des ADP

- **A.** Le principe posé par le Conseil d'État dans l'arrêt Lagardère (CE, 23 décembre 2011, n° 327562)*
- **B.** Conséquence méthodologique : la ventilation obligatoire de la valeur globale*

II. Étape 1 — Détermination de la valeur globale de la SEL

- **A.** Principes généraux d'évaluation des titres non cotés*
  - 1. *Hiérarchie des méthodes selon la doctrine administrative*
  - 2. *Méthodes applicables à une SEL libérale*
- **B.** Valeur mathématique (actif net corrigé)*
- **C.** Valeur de productivité*
- **D.** Valeur de rendement*
- **E.** Méthode du goodwill (survaleur)*
- **F.** Pondération des méthodes pour une SEL*

III. Étape 2 — Répartition de la valeur globale entre ADP et actions ordinaires

- **A.** Identification des droits statutaires attachés à chaque catégorie*
- **B.** Le levier déterminant : la clause statutaire sur le boni de liquidation*
  - 1. *Scénario 1 : ADP avec boni de liquidation à 99 %*
  - 2. *Scénario 2 : boni de liquidation proportionnel au capital (24,9 %)*
  - 3. *Impact comparé sur la valeur des ADP*
- **C.** Méthode d'allocation recommandée : décomposition droits patrimoniaux / droits aux revenus*

IV. Ajustements : décotes et primes applicables

- **A.** Décote de minorité des ADP (24,9 % des droits de vote)*

- **B.** Décote d'illiquidité (titres non cotés)*
- **C.** Risque intuitu personae propre aux SEL*
- **D.** Prime de contrôle des actions ordinaires*

****V. Application chiffrée : exemple d'une SELARL de médecins anesthésistes****

- **A.** Hypothèses retenues*
- **B.** Calcul de la valeur globale de la SEL*
- **C.** Allocation entre ADP et actions ordinaires selon les deux scénarios*
- **D.** Impact des décotes*

****VI. Risques de contestation par l'administration fiscale****

- **A.** Sous-évaluation des ADP (donation indirecte, plus-value minorée)*
- **B.** Surévaluation des ADP (majoration artificielle de l'apport)*
- **C.** Enseignements du TA Lyon, 7 octobre 2025, n° 2308070 (SPFPL/SELARL)*
- **D.** Jurisprudence sur les méthodes de pondération validées*

****VII. Recommandations pratiques pour sécuriser la valorisation****

- **A.** Rédaction optimale de la clause ADP*
- **B.** Rapport d'évaluation indépendant*
- **C.** Commissaire aux apports*
- **D.** Cohérence d'ensemble du montage*

Synthèse des enjeux juridiques et fiscaux

La valorisation des ADP dans le contexte d'un montage SEL / holding patrimoniale soulève **trois enjeux majeurs** :

- **Enjeu de méthode** : aucune méthode unique ne s'impose. La jurisprudence et la doctrine administrative exigent une approche **multicritères** avec pondération adaptée aux caractéristiques de la société et de la participation évaluée ;
- **Enjeu de répartition** : depuis l'arrêt Lagardère (CE, 23 décembre 2011, n° 327562), il est impératif de **répartir la valeur globale de la société entre toutes les catégories d'actions** en tenant compte des droits spécifiques attachés aux ADP. Ignorer cette obligation constitue une erreur de droit ;
- **Enjeu de sécurisation** : la valorisation sera le point focal d'un éventuel contrôle, qu'il s'agisse d'un apport (article 150-0 B ter du CGI) ou d'une cession. Une sous-évaluation ouvre le risque de donation indirecte ; une surévaluation celui d'un apport fictif.

I. Principe directeur : évaluation en deux étapes et obligation de prise en compte des ADP

A. Le principe posé par le Conseil d'État dans l'arrêt Lagardère

Le CE, 23 décembre 2011, n° 327562 a posé un principe fondamental en matière de valorisation de titres de sociétés comportant plusieurs catégories d'actions.

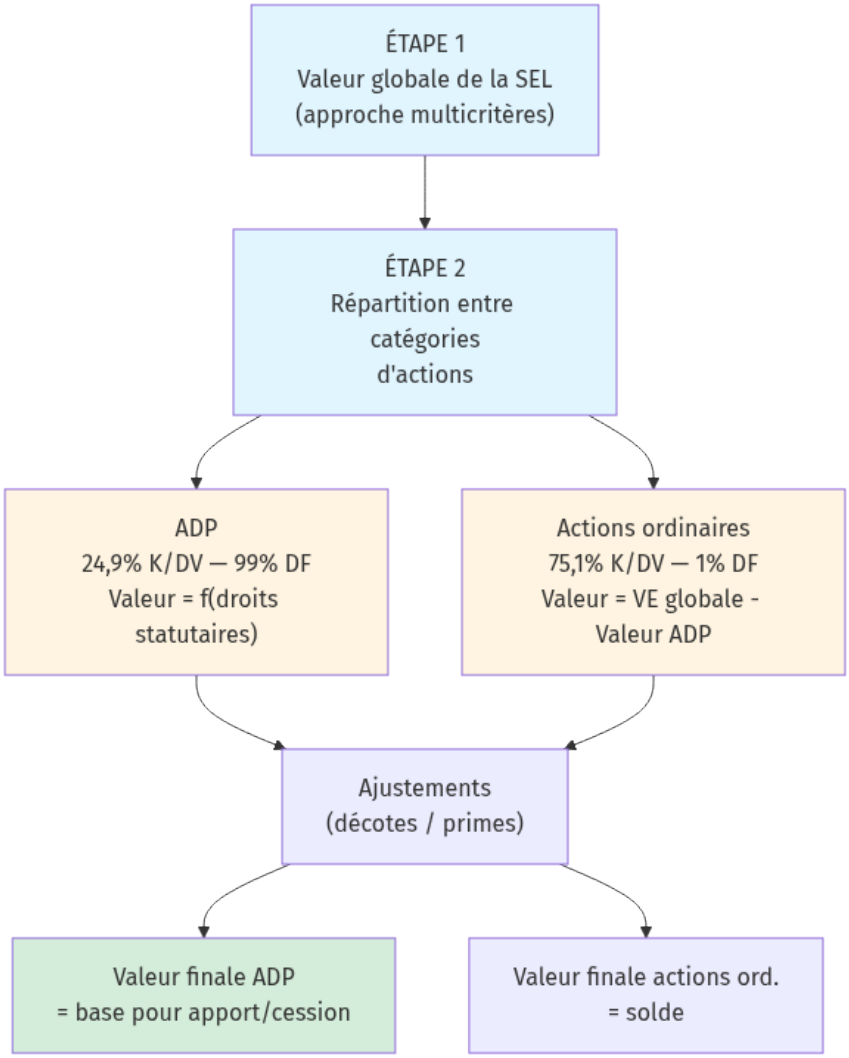
Contexte : une société française cédait 28 % des actions ordinaires de sa filiale américaine. Cette filiale avait également émis des actions de préférence assorties d'un droit à des dividendes prioritaires et cumulatifs de 3 % minimum et d'un droit prioritaire sur l'actif net en cas de liquidation. L'expert avait inclus les ADP dans les fonds propres pour leur valeur de souscription, puis réparti la valeur globale entre les seules actions ordinaires — ignorant ainsi la valeur propre des ADP.

Principe dégagé : les droits spécifiques attachés aux actions de préférence leur confèrent une **valeur objective**, comprise dans la valeur globale de la société. Cette valeur vient **corrélativement diminuer** la valeur des actions ordinaires. Sauf circonstances particulières, la valeur globale de la société doit être répartie entre **l'ensemble des actions, tant ordinaires que préférentielles**, en tenant compte des droits respectifs de chaque catégorie.

Portée pratique : toute évaluation qui ignorerait l'existence des ADP ou qui ne leur attribuerait aucune valeur propre est **entachée d'une erreur de droit**. Ce principe, dégagé pour des ADP de droit américain, est **pleinement transposable** aux actions de préférence françaises créées par l'ordonnance du 24 juin 2004 (C. com., art. L. 228-11 et s.).

B. Conséquence méthodologique : la ventilation obligatoire

La méthodologie de valorisation des ADP implique donc **deux opérations successives et distinctes** :



II. Étape 1 — Détermination de la valeur globale de la SEL

A. Principes généraux d'évaluation des titres non cotés

1. Hiérarchie des méthodes selon la doctrine administrative

Le BOI-PAT-IFI-20-30-10 (§ 200) synthétise les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation :

> **[BOI-PAT-IFI-20-30-10 § 200](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11356-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-20-30-10-20240605) :**
>
> « la méthode par comparaison avec des transactions antérieures de titres de la même société doit être privilégiée lorsqu'elle est possible. Pour être pertinentes, les transactions de référence doivent être exemptes de soupçon de

> convenance et porter sur des titres comparables à ceux devant être évalués par le redevable, quant à leur nombre et quant au pouvoir de décision qu'ils confèrent. »

Et, à défaut de transactions comparables :

> **[BOI-PAT-IFI-20-30-10 § 200](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11356-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-20-30-10-20240605) :**
>
> « cette valeur doit être déterminée en tenant compte, non seulement de la valeur mathématique obtenue par la revalorisation de la valeur de l'actif net comptable de la société, mais également selon une approche fondée sur la rentabilité dégagée par l'entreprise faisant appel à différents flux financiers ou économiques, telles que la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende. »

La doctrine ajoute un critère décisif concernant la **nature de la participation** :

> **[BOI-PAT-IFI-20-30-10 § 200](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11356-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-20-30-10-20240605) :**
>
> « la valeur des titres peut être différente selon qu'ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l'entreprise. En principe, dans l'affirmative, la valeur mathématique est privilégiée. En revanche, s'ils ne représentent qu'une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence. »

Ce dernier point est **déterminant** pour les ADP dans le schéma proposé : la holding, ne détenant que 24,9 % des droits de vote, est en situation **minoritaire**. La **valeur de rendement** (capitalisation des dividendes) constituera donc la référence principale pour la valorisation de ses ADP.

2. Méthodes applicables à une SEL libérale

Le BOI-BIC-PVMV-30-20-20 (§ 170) précise les critères d'évaluation des titres non cotés :

> **[BOI-BIC-PVMV-30-20-20 § 170](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6623-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-20-20-20120912) :**
>
> « La valeur probable de négociation doit être appréciée en fonction de tous éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné, à la clôture de l'exercice, le jeu normal de l'offre et de la demande, c'est-à-dire notamment, compte tenu :
>
> - du prix stipulé lors de transactions intervenues sur les titres considérés à des dates récentes ;
>
> - de la valeur mathématique du titre ou valeur intrinsèque (qui correspond au quotient de la valeur réelle de l'actif net à la date de référence par le nombre de titres ouvrant droit à la répartition de l'actif net) ;
>
> - du rendement des titres, de l'importance des bénéfices, de l'activité de la société émettrice, de l'ampleur et du crédit de l'entreprise. »

Pour une **SEL libérale** (SELARL de médecins, par exemple), les caractéristiques structurelles suivantes orientent le choix et la pondération des méthodes :

Caractéristique de la SEL	Impact sur la méthode de valorisation
Actif net patrimonial faible (peu d'immobilisations)	Faible pondération de la valeur mathématique
Revenus principalement tirés de l'activité du professionnel	Forte pondération des méthodes de rentabilité
Dépendance à l'*intuitu personae* du professionnel	Prime de risque élevée dans le taux de capitalisation
Pas de fonds de commerce cessible indépendamment	Goodwill étroitement lié à la personne du professionnel
Dividendes réguliers et prévisibles	Valeur de rendement particulièrement pertinente

B. Valeur mathématique (actif net corrigé — " ANC ")

La valeur mathématique correspond au quotient de l'actif net réel de la société par le nombre de titres.

Formule : VM = (Actif réel réévalué – Passif exigible) / Nombre total de titres

Pour une SEL, l'ANC est généralement composé de :

- Trésorerie et placements financiers ;
- Créances clients (honoraires à percevoir) ;
- Éventuellement matériel médical ou agencements ;
- Moins le passif (dettes fournisseurs, fiscales, sociales).

L'ANC d'une SEL libérale est fréquemment **faible** par rapport à la capacité bénéficiaire, car la valeur réside dans l'activité du professionnel et non dans des actifs corporels.

C. Valeur de productivité

La valeur de productivité capitalise le **bénéfice net** normalisé.

Formule : VP = Bénéfice net moyen corrigé / Taux de capitalisation

- **Bénéfice net moyen corrigé** : moyenne des résultats nets des 3 à 5 derniers exercices, retraitée des éléments exceptionnels et de la rémunération normative du dirigeant ;
- **Taux de capitalisation** : taux sans risque + prime de risque sectorielle + prime de risque spécifique (taille, dépendance *intuitu personae*, etc.).

La CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA01594 a validé un calcul de la valeur de productivité " en convertissant en capital le résultat net moyen de l'entreprise des trois exercices précédant la cession, hors charges et produits exceptionnels, par application à ce bénéfice moyen d'un taux de capitalisation égal au taux de rendement des emprunts d'État à long terme après prise en compte d'une hypothèse d'inflation, et d'une prime de risque ".

D. Valeur de rendement

La valeur de rendement capitalise les **dividendes** distribués.

Formule : VR = Dividende moyen distribué / Taux de rendement attendu

Pour les ADP donnant droit à 99 % des dividendes, cette méthode est **la plus directement pertinente**, car elle mesure exactement ce que l'investisseur (la holding) percevra.

E. Méthode du goodwill (survaleur)

Cette méthode décompose la valeur en deux composantes :

- La **valeur patrimoniale** (ANC) ;
- Le **goodwill** = capitalisation de la rente de survaleur (excédent du bénéfice sur la rémunération normale des actifs).

Formule :

- Rente de survaleur = Bénéfice net – (Taux sans risque × ANC)
- Goodwill = Rente de survaleur / Taux d'actualisation
- Valeur globale = ANC + Goodwill

Cette méthode est particulièrement adaptée aux **professions libérales** où la survaleur (écart entre la rentabilité et le rendement des actifs) constitue l'essentiel de la valeur.

F. Pondération des méthodes pour une SEL

La pondération doit être adaptée aux caractéristiques de la société. Pour une **SEL libérale** :

Méthode	Pondération recommandée	Justification
Valeur mathématique (ANC)	**1** (faible)	Actif net faible, non représentatif de la valeur réelle
Valeur de productivité	**3** (forte)	L'activité libérale génère un bénéfice récurrent
Valeur de rendement	**2** (moyenne à forte)	Dividendes réguliers, pertinent pour l'investisseur
Goodwill	**2** (complément)	Capte la survaleur liée à l'activité

Formule pondérée :

VE = (1 × VM + 3 × VP + 2 × VR + 2 × VGW) / 8

Cette pondération est indicative et doit être ajustée au cas d'espèce. La CAA de Lyon a validé une pondération combinant valeur mathématique, valeur de productivité et MBA (CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY02852), sans imposer de coefficients fixes.

III. Étape 2 — Répartition de la valeur globale entre ADP et actions ordinaires

A. Identification des droits statutaires attachés à chaque catégorie

La répartition de la valeur globale entre catégories de titres dépend **exclusivement de la lecture des statuts** de la SEL. C'est une analyse **titre par titre**, catégorie par catégorie.

Droit	ADP (24,9 % K / 24,9 % DV)	Actions ordinaires (75,1 % K / 75,1 % DV)
Droit au dividende	99 % des bénéfices distribués	1 % des bénéfices distribués
Droit au remboursement du nominal	24,9 % du capital	75,1 % du capital
Droit au boni de liquidation	**À définir dans les statuts**	**Complément**
Droit de vote	24,9 % (minoritaire)	75,1 % (contrôle)

Le BOI-BIC-PVMV-30-20-20 (§ 190) rappelle la nécessité de distinguer les catégories :

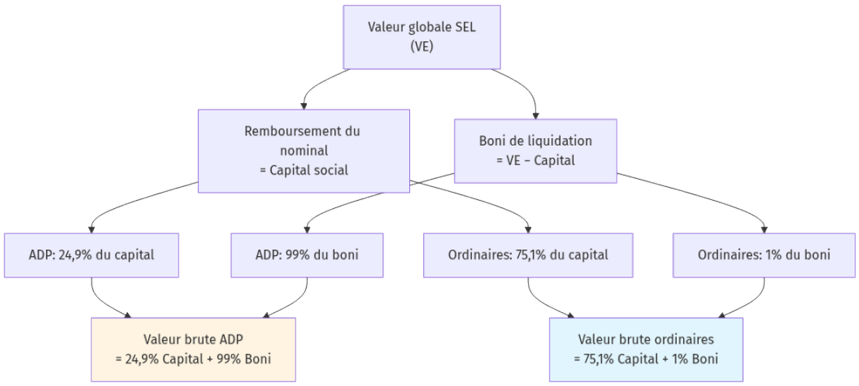
> **[BOI-BIC-PVMV-30-20-20 § 190](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6623-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-20-20-20120912) :**
>
> « il convient encore de distinguer entre les diverses catégories de titres auxquelles sont attachés des droits différents : actions de capital, actions de jouissance, actions privilégiées (dites aussi de priorité ou de préférence), parts de fondateur ou parts bénéficiaires. »

B. Le levier déterminant : la clause statutaire sur le boni de liquidation

C'est la question la plus structurante de la valorisation. Le sort du boni de liquidation détermine si les ADP captent l'essentiel de la valeur patrimoniale ou seulement le flux de revenus.

1. Scénario 1 : ADP avec boni de liquidation à 99 %

Si les statuts prévoient que les ADP donnent droit à **99 % du boni de liquidation** (en plus des 99 % de dividendes), la méthodologie de répartition est directe :



Conséquence : dans ce scénario, les ADP captent la **quasi-totalité** de la valeur de la société (tant les revenus que le patrimoine). Leur valeur sera très élevée.

2. Scénario 2 : boni de liquidation proportionnel au capital (24,9 %)

Si les statuts sont **silencieux** sur le boni de liquidation (règle supplétive : répartition proportionnelle au capital) ou prévoient expressément que le boni suit le capital, la répartition est plus complexe :

- Les ADP captent **99 % des dividendes** mais seulement **24,9 % du patrimoine** ;
- Les actions ordinaires captent **1 % des dividendes** mais **75,1 % du patrimoine**.

Il faut alors décomposer la valeur globale en deux composantes :

- **Composante patrimoniale** = ANC → répartie proportionnellement au capital (24,9 % / 75,1 %) ;
- **Composante de rentabilité** = VE – ANC (survaleur liée à l'activité) → répartie proportionnellement aux droits financiers (99 % / 1 %).

3. Impact comparé sur la valeur des ADP

Pour illustrer l'écart, prenons une SEL dont VE = 1 000 000 € et Capital = 10 000 € et ANC = 150 000 € :

	Scénario 1 (boni 99 %)	Scénario 2 (boni 24,9 %)
Capital ADP	24,9 % × 10 000 = 2 490 €	24,9 % × 10 000 = 2 490 €
Boni ADP	99 % × 990 000 = 980 100 €	—
Composante patrimoniale ADP	—	24,9 % × 150 000 = 37 350 €
Composante rentabilité ADP	—	99 % × 850 000 = 841 500 €
Valeur brute ADP	**982 590 €** (98,3 % de VE)	**881 340 €** (88,1 % de VE)
Valeur brute ordinaires	**17 410 €**	**118 660 €**

Enseignement : même dans le scénario 2 (boni proportionnel au capital), les ADP captent l'essentiel de la valeur parce que, pour une SEL, **la composante de rentabilité domine largement la composante patrimoniale**. L'écart entre les deux scénarios existe mais est relativement modéré (≈ 10 points de VE).

C. Méthode d'allocation recommandée : décomposition droits patrimoniaux / droits aux revenus

La méthode la plus **robuste et défendable** face à l'administration combine deux approches :

1. Approche par les flux (DCF / Gordon-Shapiro) — mesure la valeur actuelle des droits aux dividendes futurs :

- Valeur des ADP (composante revenu) = Σ [99 % × Dividende(t)] / (1+k)^t + Valeur terminale
- Ou en formule simplifiée (Gordon-Shapiro) : **V_ADP(revenu) = (99 % × D_1) / (k − g)**
- D_1 = dividende projeté année 1
- k = taux de rendement exigé (incluant la prime de risque)
- g = taux de croissance durable des dividendes

2. Approche patrimoniale — mesure la quote-part de l'actif net revenant aux ADP en cas de liquidation :

- V_ADP(patrimoine) = Part des ADP dans le boni de liquidation (selon statuts : 99 % ou 24,9 %)

3. Combinaison :

La valeur finale résulte de la pondération des deux approches. Pour des ADP donnant droit à 99 % des dividendes :

- L'approche par les flux doit être **fortement pondérée** (la raison d'être des ADP est le flux de dividendes) ;
- L'approche patrimoniale intervient en **complément** (droits en cas de liquidation).

IV. Ajustements : décotes et primes applicables

A. Décote de minorité des ADP (24,9 % des droits de vote)

Les ADP ne confèrent que **24,9 % des droits de vote**. La holding sera en position minoritaire au sein de la SEL : elle ne pourra ni nommer les dirigeants, ni approuver les comptes, ni décider de la politique de distribution.

Le BOI-PAT-IFI-20-30-10 (§ 200) reconnaît expressément l'impact de la position minoritaire sur la valorisation :

> « s'ils ne représentent qu'une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence. »

La jurisprudence admet des décotes de minorité de l'ordre de **10 à 30 %** selon les circonstances.

Nuance importante : dans le schéma proposé, le professionnel contrôle **à la fois** la holding (100 %) et la SEL (75,1 % des DV). Le risque de blocage est donc théorique. L'administration pourrait contester l'application d'une décote de minorité élevée au motif que le même individu exerce le contrôle de fait des deux entités. Une décote **modérée** (10 à 15 %) paraît néanmoins **justifiable** car :

- la holding, personne morale distincte, n'a pas juridiquement le pouvoir de décision au sein de la SEL ;
- en cas de cession ultérieure des ADP par la holding à un tiers, l'absence de contrôle serait réelle.

B. Décote d'illiquidité (titres non cotés)

Les titres de SEL sont **non cotés** et leur cession est soumise à des contraintes réglementaires (agrément ordinal, conditions de détention par des tiers). Une décote d'illiquidité de **15 à 25 %** est généralement admise.

La CAA de Paris (23 mars 2016, n° 15PA01749) a reconnu qu'une " décote de faible liquidité " était applicable pour des titres de sociétés non cotées.

C. Risque *intuitu personae* propre aux SEL

C'est un facteur spécifique aux **professions libérales** : la valeur de la SEL dépend directement de la poursuite de l'activité par le professionnel. En cas de départ, décès ou incapacité du professionnel, le flux de dividendes s'interrompt.

Ce risque doit être intégré soit :

- dans le **taux de capitalisation** (majoration de la prime de risque de 2 à 5 points) ;
- par une **décote spécifique** (5 à 15 %) appliquée à la valeur finale ;
- dans la **durée de projection** du DCF (horizon limité à 5-10 ans au lieu d'une perpétuité).

D. Prime de contrôle des actions ordinaires

Les actions ordinaires (75,1 % DV) bénéficient du **contrôle effectif** de la SEL. Cette prime de contrôle se reflète dans la valorisation :

- elle augmente la valeur des ordinaires ;
- elle diminue corrélativement la valeur des ADP (la valeur totale de la SEL étant fixe).

La Cour de cassation a admis une prime de contrôle de **20 %** sur la valeur mathématique (Cass. com., 3 février 2015, citée dans la doctrine).

V. Application chiffrée : exemple d'une SELARL de médecins anesthésistes

A. Hypothèses retenues

Donnée	Valeur
Capital social	10 000 €
Nombre total d'actions	1 000
Dont ADP	249 (24,9 %)
Dont actions ordinaires	751 (75,1 %)
Actif net corrigé (ANC)	150 000 €
Bénéfice net moyen (3 ans)	120 000 €
Dividendes moyens distribués	100 000 €
Taux de capitalisation retenu (productivité)	9 %
Taux de rendement retenu (dividendes)	8 %
Taux sans risque	2,5 %

B. Calcul de la valeur globale de la SEL

Méthode	Calcul	Résultat	Pondération
Valeur mathématique (ANC)	ANC	150 000 €	**×1**
Valeur de productivité	120 000 / 9 %	1 333 333 €	**×3**
Valeur de rendement	100 000 / 8 %	1 250 000 €	**×2**
Goodwill	150 000 + [(120 000 − 2,5 % × 150 000) / 12 %]	1 118 750 €	**×2**

Valeur globale pondérée :

VE = (1 × 150 000 + 3 × 1 333 333 + 2 × 1 250 000 + 2 × 1 118 750) / 8

VE = (150 000 + 3 999 999 + 2 500 000 + 2 237 500) / 8 = **8 887 499 / 8 ≈ 1 111 000 €**

C. Allocation entre ADP et actions ordinaires selon les deux scénarios

Scénario 1 : ADP avec 99 % du boni de liquidation

Composante	ADP (249 actions)	Ordinaires (751 actions)
Remboursement nominal	24,9 % × 10 000 = 2 490 €	75,1 % × 10 000 = 7 510 €
Boni de liquidation	99 % × 1 101 000 = 1 089 990 €	1 % × 1 101 000 = 11 010 €
Valeur brute totale	**1 092 480 €**	**18 520 €**
Valeur unitaire brute	**4 388 €/action**	**24,66 €/action**

Scénario 2 : boni proportionnel au capital (24,9 %)

Composante	ADP (249 actions)	Ordinaires (751 actions)
Composante patrimoniale (ANC)	24,9 % × 150 000 = 37 350 €	75,1 % × 150 000 = 112 650 €
Composante rentabilité (VE − ANC)	99 % × 961 000 = 951 390 €	1 % × 961 000 = 9 610 €
Valeur brute totale	**988 740 €**	**122 260 €**
Valeur unitaire brute	**3 971 €/action**	**162,80 €/action**

D. Impact des décotes

En appliquant les décotes **cumulées** au scénario 2 (le plus conservateur) :

Décote	Taux	Application
Minorité (24,9 % DV)	−12 %	Sur la valeur des ADP
Illiquidité (titres non cotés)	−15 %	Sur la valeur des ADP
Intuitu personae (profession libérale)	Intégré dans le taux de capitalisation (9 %)	Déjà reflété dans VE

Valeur nette ADP (scénario 2) : 988 740 × (1 − 12 %) × (1 − 15 %) ≈ **739 600 €**

Valeur nette par ADP : ≈ **2 970 €/action**

> **Point d'attention** : les décotes de minorité et d'illiquidité ne se cumulent pas mécaniquement de manière multiplicative dans tous les cas. La jurisprudence admet parfois une décote **globale** de 20 à 30 % englobant les deux facteurs. L'important est de **justifier chaque décote individuellement** par des données objectives.

VI. Risques de contestation par l'administration fiscale

A. Sous-évaluation des ADP

C'est le **risque principal** dans le schéma proposé. Si les ADP sont sous-évaluées :

- **En cas d'apport** : la plus-value en report (article 150-0 B ter du CGI) est artificiellement réduite, privant le Trésor d'une base imposable future ;

13. **En cas de cession** : la plus-value immédiatement imposée (31,4 %) est minorée ;
14. **Pour la donation ultérieure** : la holding acquiert un actif (les ADP) à un prix inférieur à sa valeur réelle → enrichissement de la holding → si les enfants en sont déjà associés, donation indirecte à leur profit.

Le CE, 5 janvier 2005, n° 254556 rappelle que l'administration peut corriger la valeur d'un actif transféré à prix minoré entre sociétés d'un même groupe familial.

B. Surévaluation des ADP

Le risque est moindre mais existe :

- En cas d'apport, une surévaluation **majore** le report d'imposition, mais aussi la valeur des titres de la holding (ce qui pourrait augmenter les droits de donation) ;
15. L'administration pourrait argumenter que la surévaluation des ADP constitue un avantage consenti par l'apporteur à la holding (et in fine à ses futurs associés).

C. Enseignements du TA Lyon, 7 octobre 2025, n° 2308070 (SPFPL/SELARL)

Cette décision récente est **directement pertinente** : elle concerne une SPFPL ayant acquis les titres d'une SELARL à un prix que l'administration a jugé minoré. Le tribunal administratif a validé l'approche de l'administration qui combinait valeur mathématique, valeur de productivité et goodwill, avec une pondération adaptée à la nature de l'activité libérale.

Enseignement pratique : les professionnels libéraux sont dans le viseur de l'administration lorsqu'ils transfèrent des titres de SEL à des structures holding à des prix minorés. La méthode de valorisation doit être **multicritères et documentée**.

D. Jurisprudence sur les méthodes de pondération validées

La jurisprudence a validé diverses combinaisons, sans jamais imposer une méthode unique :

- **Pondération 1-3-1** (comparaison / mathématique / productivité) : CAA Paris, 13 novembre 2014, n° 13PA00631 ;
- **Pondération mathématique + productivité + MBA** : CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY02852 ;
- **Méthode par comparaison privilégiée** quand des transactions pertinentes existent : CE, 14 novembre 2003, n° 229446 (Lafarge) ;
- **Survaleur pour prise de contrôle** : CE, 10 décembre 2010, n° 308050.

L'essentiel est de **justifier la pondération retenue** par les caractéristiques de la société et de l'opération, et de ne pas exclure arbitrairement une méthode sans motivation.

VII. Recommandations pratiques pour sécuriser la valorisation

A. Rédaction optimale de la clause ADP

La clause statutaire définissant les droits des ADP est le **paramètre le plus structurant** de la valorisation. Recommandations :

- **Droits aux dividendes** : prévoir expressément " 99 % du bénéfice distribuable " (pas " 99 % des dividendes décidés ", qui crée une ambiguïté si l'AG décide de ne pas distribuer) ;
- **Boni de liquidation** : **trancher clairement** entre les deux options :
- **Option A** (valeur ADP maximisée) : " En cas de liquidation, les ADP donnent droit à 99 % du boni de liquidation après remboursement du nominal de toutes les actions " → cohérent avec les 99 % de DF, mais maximise la valeur des ADP (et donc la plus-value d'apport/cession) ;
- **Option B** (valeur ADP modérée) : " Le boni de liquidation est réparti proportionnellement au capital détenu " → les ADP ne reçoivent que 24,9 % du boni. Leur valeur est moindre, mais la plus-value d'apport/cession est aussi moindre ;
- **Clause de rachat / conversion** : ne prévoir **aucun engagement de rachat à prix fixe** ni taux de dividende garanti, sous peine de requalification en créance (CE, 31 mai 2022, n° 453175, affaire Dassault Systèmes) ;
- **Aléa capitalistique** : les dividendes doivent dépendre exclusivement du résultat de la SEL, sans plancher garanti ni mécanisme de rattrapage automatique.

B. Rapport d'évaluation indépendant

Un rapport d'évaluation doit être établi par un **expert indépendant** (expert-comptable inscrit, cabinet d'audit, expert judiciaire en évaluation d'entreprises) comportant :

- **Présentation de la SEL** : activité, historique, structure financière, perspectives ;

16. **Méthodes retenues et justification** : au minimum valeur mathématique + une méthode de rentabilité (productivité et/ou rendement et/ou DCF et/ou goodwill) ;
17. **Pondération motivée** : explication de la pondération retenue au regard des caractéristiques de la SEL ;
18. **Allocation entre catégories** : application de la jurisprudence Lagardère, avec détail des droits de chaque catégorie ;
19. **Décotes appliquées et justifiées** : minorité, illiquidité, *intuitu personae* ;
20. **Conclusion sur la valeur unitaire** de chaque catégorie de titres.

Ce rapport constitue la **meilleure protection** en cas de contrôle. L'administration doit, pour le remettre en cause, démontrer l'insuffisance de la méthode ou des hypothèses retenues, ce qui est difficile face à un rapport multicritères bien documenté.

C. Commissaire aux apports

En cas d'**apport** des ADP à la holding :

- Pour une **SAS** (forme habituelle de la holding), la désignation d'un commissaire aux apports est obligatoire sauf décision unanime des associés fondateurs d'y renoncer pour les apports en nature dont la valeur n'excède pas 30 000 € et dont la valeur totale ne dépasse pas la moitié du capital (article L. 227-1 et R. 225-8 à R. 225-10 du Code de commerce) ;
- En pratique, pour des ADP de valeur significative (plusieurs centaines de milliers d'euros), le commissaire aux apports est **fortement recommandé** même si la loi n'y oblige pas, car son rapport officialise la valorisation et la rend opposable.

D. Cohérence d'ensemble du montage

Point de cohérence	Vérification
Rémunération du professionnel	Cohérente avec les rémunérations de marché (les dividendes ≠ substitut de rémunération)
Politique de distribution	Constante et proportionnelle aux résultats (pas de " bourrage " de dividendes juste avant l'opération)
Valeur retenue pour la fiscalité	Identique pour l'apport/cession ET pour les droits de donation ultérieurs
Taux de capitalisation	Justifié par des données de marché (taux sans risque publiés + prime de risque documentée)
Chronologie	ADP créées AVANT constitution de la holding ; holding détenue à 100 % par le professionnel AVANT transfert des ADP

Références

Articles de codes

Régime des actions de préférence

- **C. com., art. L. 228-11** : Création et régime juridique des actions de préférence
- **C. com., art. L. 228-4** : Interdiction des parts de fondateur depuis 1967

Plus-values et report d'imposition

- **CGI, art. 150-0 B ter** : Report d'imposition des plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur

Évaluation des titres

- **CGI annexe II, art. 248** : Base d'imposition en cas de cession de droits sociaux
- **C. travail, art. L. 3332-20** : Critères d'évaluation des titres non cotés (situation nette, rentabilité, perspectives)

Doctrine administrative (BOFiP)

Méthodes d'évaluation des titres non cotés

- **BOI-PAT-IFI-20-30-10 (§ 200)** : Principes de valorisation des titres de sociétés non cotées — hiérarchie des méthodes et critères de pondération (MAJ 2024)
- **BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10** : Évaluation des titres de participation — modalités d'évaluation (MAJ 2012)
- **BOI-BIC-PVMV-30-20-20 (§ 170-190)** : Évaluation des titres de placement non cotés — valeur probable de négociation et distinction entre catégories (MAJ 2012)

Report d'imposition

- **BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10** : Conditions d'application et détermination des plus-values en report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) (MAJ 2025)

Jurisprudence

Valorisation des actions de préférence

- **CE, 23 décembre 2011, n° 327562 (Lagardère)** : Les droits spécifiques des ADP (dividende prioritaire, droit sur l'actif net en liquidation) leur confèrent une valeur objective qui doit être prise en compte pour la répartition de la valeur globale entre catégories d'actions
- **CE, 31 mai 2022, n° 453175 (Dassault Systèmes / Sofimo)** : Requalification en revenus de créance des dividendes d'ADP présentant les caractères d'une pension de titres (dividende fixe garanti, rachat à prix fixe, absence d'aléa)

Méthodes d'évaluation des titres non cotés

- **CE, 14 novembre 2003, n° 229446 (Lafarge)** : Combinaison valeur mathématique et valeur de productivité/rendement pour l'évaluation de titres non cotés
- **CE, 10 décembre 2010, n° 308050** : Admission d'une survaleur pour prise de contrôle d'un concurrent dans la détermination du prix d'acquisition
- **CE, 1er juillet 2010, n° 304673** : Prise en compte des circonstances concrètes de l'opération pour apprécier l'impact des obligations convertibles sur la valeur des actions
- **CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA01594** : Validation d'une méthode combinant valeur mathématique et valeur de productivité avec taux de capitalisation incluant inflation et prime de risque, après décote d'illiquidité de 20 %

Jurisprudence récente sur la valorisation de titres de SEL

- **TA Lyon, 7 octobre 2025, n° 2308070** : Contestation par l'administration de la valorisation de titres de SELARL transférés à une SPFPL — validation de la combinaison valeur mathématique + productivité + goodwill
- **CAA Lyon, 3 avril 2025, n° 23LY02852** : Validation de la méthode de moyenne pondérée combinant valeur mathématique, valeur de productivité et MBA

Décotes de minorité et d'illiquidité

- **CAA Paris, 23 mars 2016, n° 15PA01749** : Reconnaissance d'une décote de faible liquidité pour des titres non cotés

Libéralités et sous-évaluation de titres

- **CE, 5 janvier 2005, n° 254556** : Correction de la valeur d'un actif transféré à prix minoré entre sociétés d'un même groupe familial — requalification en libéralité occulte

Documentation pratique

Guide administratif

- Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés (DGFiP), disponible sur www.impots.gouv.fr : méthodologie officielle de l'administration pour l'évaluation multicritères des titres non cotés